Hoja de ruta del Código

Qué artículos abrir, qué subrayar y qué remisiones escribir en el margen de tu ejemplar de la LGT, la LIRPF y el RIRPF. Temas 1 a 4.1.

- **Subraya**: la palabra o cifra exacta que resuelve preguntas.
- **Trampa**: lo que el profesor usa para pillar.
- **Remisión al margen**: escríbela tal cual (solo «⟶ art. X»).
- **Cifra**: dato numérico a localizar rápido.

Ojo con las normas del examen: en el libro solo se admiten **subrayados simples** y **remisiones cruzadas** entre artículos. Nada de notas doctrinales, esquemas ni supuestos resueltos. Por eso todo lo que esta guía propone escribir es del tipo `→ art. 9 RIRPF`. Las explicaciones de esta hoja son para estudiar, **no para copiarlas en el libro**.

00 Plan de pestañas

8 post-its · llegar a cualquier artículo en 5 s

LGT 2–9
Tributos, principios, fuentes, reserva de ley

LIRPF 6–7
Hecho imponible y exenciones

LIRPF 8–14
Contribuyente, residencia, devengo

LIRPF 17–20
Rendimientos del trabajo

LIRPF 42–43
Especie: exentas y valoración

LIRPF 22–24
Capital inmobiliario

LIRPF 85 · 96 · DA 33.ª
Imputación, declarar, loterías

RIRPF 2 · 9 · 13–14
Becas, dietas, gastos, amortización

Ruta de cálculo que más cae. Tenla en la cabeza, no en el libro:

Trabajo: Íntegros dinerarios (17) + Especie valorada (43) + ingreso a cuenta − Reducción 30 % irregular (18.2) − Gastos 19.2 a–e = Base reducción art. 20 → − 2.000 € (19.2.f) − Reducción art. 20 = **RNT**

Inmueble: Renta + gastos repercutidos (22) − Intereses + reparación ≤ ingresos (23.1.a) − Resto de gastos − Amortización 3 % / 10 % (23.1.b) = Neto − Reducción 23.2 si vivienda y neto > 0 → Pariente ≤ 3.º: mínimo art. 24

Vacío: Inmueble urbano no afecto, no vivienda habitual, sin renta → Art. 85: 2 % o 1,1 % del valor catastral × días/365

01 Tema 1 · Nociones básicas (LGT y CE)

Ley 58/2003 · CE · LOFCA · Ley 22/2009

CE 31 · 133 Principios y poder tributario

- 31.1: **capacidad económica, igualdad, progresividad, no confiscatoriedad**. 31.3: prestaciones solo **con arreglo a la ley**.
- 133.1: potestad originaria **exclusiva del Estado**; 133.2: CCAA y EELL **de acuerdo con la CE y las leyes**.
- → art. 4 LGT · → art. 8 LGT

LGT 2 Concepto y clases de tributos

- 2.1 párr. 2: los tributos pueden servir a **fines de política económica** (extrafiscalidad).
- 2.2: **tasa** (dominio público o servicio que afecta al obligado, de solicitud no voluntaria o no prestado por el sector privado), **contribución especial** (beneficio o aumento de valor por obra/servicio público), **impuesto** (**sin contraprestación**, capacidad económica).
- TRAMPA · un impuesto con fin ambiental sigue siendo impuesto; el «precio público» no es tributo.

LGT 3 · 7 Principios y fuentes

- 3: generalidad, justicia, **proporcionalidad, eficacia, limitación de costes indirectos**.
- 7.2: supletorias **las disposiciones generales del Derecho administrativo y los preceptos del Derecho común**.
- TRAMPA · la doctrina de la DGT y las órdenes interpretativas no son fuente.

LGT 8 Reserva de ley

- Lista cerrada de lo que exige ley: hecho imponible, sujetos, base, tipo, **beneficios fiscales**, recargos, infracciones y sanciones, prescripción…
- Subraya las letras de **exenciones y bonificaciones** y de **plazos de prescripción**, que son las que más se preguntan.

LOFCA 6 · 157 CE Tributos propios de las CCAA

- 6.2: **no pueden recaer sobre hechos imponibles gravados por el Estado**.
- 6.3: sobre materias de tributos locales sí, con compensación al ente local.

Ley 22/2009 Tributos cedidos

CESIÓN	TRIBUTOS
100 %	ISD, ITPAJD, Patrimonio, juego, IEDMT, electricidad
50 %	IRPF (tramo autonómico), IVA
58 %	IIEE de fabricación (alcohol, hidrocarburos, tabaco…)
0 %	**IS, IRNR** (no cedidos)

TRAMPA · IS e IRNR no se ceden; ISD sí, al 100 %.

02 Tema 2 · IRPF: objeto, hecho imponible y contribuyente

Ley 35/2006 · RD 439/2007

LIRPF 1–5 Naturaleza y ámbito

- 1: tributo **personal, progresivo, directo**, parcialmente cedido.
- 4: territorio español, sin perjuicio de **concierto (País Vasco) y convenio (Navarra)**. 5: tratados internacionales.

LIRPF 6 Hecho imponible

- 6.2: renta = trabajo, actividades, capital, ganancias y pérdidas, imputaciones.
- 6.4: **no sujeta la renta sometida al ISD** (herencias, donaciones, seguros de vida a favor de un tercero).
- → art. 3 Ley 29/1987 ISD
- TRAMPA · no sujeción ≠ exención: lo no sujeto no realiza el hecho imponible; lo exento sí lo realiza pero no tributa.

LIRPF 7 Exenciones (lista tasada)

- **d)** daños personales: **cuantía legal o judicialmente reconocida**.
- **e)** despido: **cuantía obligatoria del ET**, límite 180.000 €. Improcedente: 33 días/año, máx. 24 mensualidades; prorratear meses. ERE o causas objetivas: exenta hasta el importe del improcedente. → art. 56 ET → art. 73 RIRPF
- **f)** SS: incapacidad permanente **absoluta y gran invalidez** (no la total).
- **h)** prestaciones públicas por nacimiento/maternidad/paternidad.
- **j)** becas públicas → art. 2 RIRPF: matrícula + 6.000 € (más si cubre transporte y alojamiento o es en el extranjero).
- **k)** anualidades por alimentos **por decisión judicial**.
- **n)** paro en pago único (si se mantiene la actividad 5 años).
- TRAMPA · despido pactado sin acto de conciliación o sentencia → no exento; IP «total» → no exenta por la f).

DA 33.ª Loterías y apuestas del Estado

- Gravamen especial del 20 %, exentos los primeros 40.000 € por décimo o apuesta.
- **No se integran en la base imponible**; retención liberatoria.
- → art. 7 LIRPF (escríbelo junto a la letra de premios)
- TRAMPA · un premio de lotería en un «mapa de rentas» no es ganancia patrimonial ordinaria.

LIRPF 8–9 Contribuyente y residencia

- 9.1.a: **más de 183 días** en España en el año; ausencias esporádicas cuentan **salvo certificado de residencia fiscal** de otro país.
- 9.1.b: **núcleo principal o base de sus actividades o intereses económicos**.
- 9.1 párr. 2: presunción si **cónyuge no separado e hijos menores** residen en España (*iuris tantum*).
- 8.2: traslado a jurisdicción no cooperativa → sigue siendo contribuyente **ese año y los 4 siguientes**.
- TRAMPA · 183 días exactos no bastan: hacen falta más de 183. Quien no es residente tributa por el IRNR, no por el IRPF.

LIRPF 11–14 Individualización y tiempo

- 11.2: trabajo → **a quien lo genera**. 11.3: capital → **titulares jurídicos** (gananciales al 50 %).
- 12: período = año natural. 13: devengo el 31-12; 12.2/13 por fallecimiento, el día del fallecimiento.
- 14: imputación temporal (exigibilidad).
- TRAMPA · un traslado al extranjero no acorta el período impositivo; solo el fallecimiento lo hace.

03 Tema 3 · Rendimientos del trabajo

LIRPF 17–20 · 42–43 · RIRPF 9–10

LIRPF 17 Qué es trabajo

- 17.1: toda contraprestación de una relación laboral o estatutaria, dineraria o en especie.
- 17.1.d: **dietas y gastos de viaje**, salvo locomoción y manutención/estancia en los términos del reglamento → art. 9 RIRPF
- 17.2.a: pensiones de la SS, prestaciones por desempleo y de **planes de pensiones** también son trabajo.
- TRAMPA · el rescate de un plan de pensiones es trabajo, no capital.

RIRPF 9 Dietas exceptuadas

CONCEPTO	ESPAÑA	EXTRANJERO
Manutención con pernocta	53,34 €/día	91,35 €/día
Manutención sin pernocta	26,67 €/día	48,08 €/día
Estancia (hotel)	lo justificado	
Vehículo propio	0,26 €/km + peajes y aparcamiento justificados	

- Solo en **municipio distinto** del centro de trabajo y de la residencia.
- TRAMPA · el día de regreso sin pernocta, criterio estricto: 26,67 €, no 53,34 €. Plus de comida en el propio municipio → tributa entero.

LIRPF 42 Retribución en especie

- 42.2: lo que **no es** especie (formación exigida por el puesto, etc.).
- 42.3, exentas: comedor/vales 11 €/día → art. 45 RIRPF; seguro de enfermedad 500 €/año por persona (1.500 € con discapacidad); transporte colectivo 1.500 €/año; acciones a trabajadores 12.000 €/año.
- TRAMPA · solo tributa el exceso sobre el límite (vale de 14 € → tributan 3 €/día).
- ⚠ las letras concretas de 42.3 cambian entre ediciones: subraya el límite, no la letra.

LIRPF 43 Valoración de la especie

- 43.1.1.º.b: vehículo, 20 % anual del coste de adquisición (propiedad del pagador) o del valor de mercado nuevo (si no lo es), × % de uso privado × meses/12. Reducciones para vehículos eficientes → art. 48 bis RIRPF
- 43.2: se suma el **ingreso a cuenta**, salvo que se repercuta al trabajador.
- TRAMPA · si te dan el coche en propiedad, se valora por el coste de adquisición, no por el 20 %.

LIRPF 18.2 Irregulares

- Reducción 30 % si se generan en **más de 2 años** y no se cobran periódicamente, o son notoriamente irregulares → art. 12 RIRPF
- Base máxima 300.000 €/año. No aplica si en los 5 años anteriores ya se aplicó a otro irregular de periodo superior a 2 años (salvo excepciones).

LIRPF 19 Gastos deducibles (lista cerrada)

- a) cotizaciones SS · b) derechos pasivos · c) colegios de huérfanos.
- d) sindicatos y **colegios profesionales obligatorios** hasta 500 € → art. 10 RIRPF
- e) defensa jurídica frente al pagador, 300 €.
- f) otros gastos: 2.000 €; + 2.000 € por movilidad geográfica (desempleado que acepta puesto con cambio de residencia); más por discapacidad.
- TRAMPA · el gasto f) nunca crea rendimiento negativo; las retenciones no son gasto deducible.

LIRPF 20 Reducción por rendimientos del trabajo

BASE (ÍNTEGROS − GASTOS A–E)	REDUCCIÓN
≤ 14.852 €	7.302 €
14.852 – 17.673,52 €	7.302 − 1,75 × (base − 14.852)
17.673,52 – 19.747,50 €	2.364,34 − 1,14 × (base − 17.673,52)
> 19.747,50 €	0

TRAMPA · la base se calcula sin restar los 2.000 € de la letra f). Requisito: otras rentas (sin exentas) ≤ 6.500 €.

⚠ la escala la reformó el RDL 4/2024: comprueba que tu edición la trae.

LIRPF 96 Obligación de declarar

- Un pagador: 22.000 €. Dos o más pagadores, si el segundo y siguientes suman **más de 1.500 €**: 15.876 €.
- TRAMPA · el SEPE cuenta como segundo pagador.

04 Tema 4.1 · Capital inmobiliario e imputación de rentas

LIRPF 22–24 · 85 · RIRPF 13–14

LIRPF 22 Rendimiento íntegro

- Todo lo que satisface el arrendatario: renta, **bienes muebles cedidos con el inmueble** y gastos o tributos que repercute el arrendador (IBI, comunidad).
- TRAMPA · la fianza no es rendimiento; un traspaso o una prima de arrendamiento sí suman.

LIRPF 23.1.a Gastos

- 1.º **Intereses y gastos de financiación + reparación y conservación**: juntos, con el límite de los **ingresos íntegros de cada inmueble**; exceso deducible en los **4 años siguientes**. → art. 13 RIRPF
- 2.º a 4.º: tributos (IBI, tasas), saldos de dudoso cobro, servicios, seguros, comunidad… sin ese límite.
- TRAMPA · la mejora o ampliación no es reparación: va al coste y se amortiza.

LIRPF 23.1.b · RIRPF 14 Amortización

- Inmueble: **3 %** sobre el **mayor** de (coste de adquisición satisfecho, valor catastral), **sin el suelo**.
- Suelo: se excluye en la proporción del valor catastral **construcción / total**. Coste = precio + gastos y tributos de la compra.
- Mobiliario cedido: **10 %**.
- TRAMPA · prorratear por días o meses arrendado; adquisición lucrativa: amortiza solo los gastos y tributos que pagó.

LIRPF 23.2 Reducción por vivienda

- Solo si es **vivienda** y el neto es **positivo** (no en locales ni turísticos).
- Ley 12/2023 (contratos desde 26-5-2023): **90 %** zona tensionada con rebaja > 5 %; **70 %** jóvenes 18–35 en zona tensionada o vivienda social; **60 %** rehabilitación; **50 %** resto. Contratos anteriores: **60 %**.
- ⚠ esta escala se ha retocado después: subraya la de tu edición y pregunta cuál entra.

LIRPF 24 Parientes hasta 3.er grado

- Si el arrendatario o cesionario es **pariente hasta el tercer grado inclusive** (o cónyuge), el neto no puede ser inferior a lo que resultaría del → art. 85 LIRPF
- TRAMPA · sobrino = 3.er grado (aplica); primo = 4.º grado y amigo = no pariente (no aplica: se imputa por el 85 si la cesión es gratuita).

LIRPF 85 Imputación de rentas inmobiliarias

- Inmueble urbano (o rústico con construcción no indispensable) **no afecto, no vivienda habitual, que no genera rendimientos**.
- **2 %** del valor catastral; **1,1 %** si se ha **revisado en los 10 periodos anteriores**. Prorrateo por días y por % de titularidad.
- Ni suelo no edificado ni vivienda habitual. Plaza de garaje comprada con la vivienda habitual: sin imputación (criterio AEAT).
- TRAMPA · un piso alquilado parte del año: rendimiento esos meses e imputación el resto.

!! Diez trampas en una página

lo que cae para «pillar»

01 **Lotería del Estado:** gravamen especial 20 % con 40.000 € exentos; fuera de la base (DA 33.ª).

02 **Herencia, donación o seguro de vida a favor de otro:** no sujeto al IRPF, va al ISD (6.4).

03 **Despido sin CMAC o juez:** nada exento (7.e). Con acto de conciliación: 33 días, 24 mensualidades, 180.000 €.

04 **Incapacidad total ≠ absoluta:** solo la absoluta y la gran invalidez están exentas (7.f).

05 **183 días:** hace falta pasar de 183; y el certificado de residencia destruye la presunción familiar (9).

06 **Dietas:** regreso sin pernocta a 26,67 €; en el propio municipio tributan enteras (RIRPF 9).

07 **Reducción art. 20:** base sin restar los 2.000 € de la letra f).

08 **Intereses + reparación:** límite conjunto por inmueble; el exceso, a 4 años (23.1.a).

09 **Parientes:** sobrino sí (3.º), primo no (4.º); cónyuge sí; amigo nunca (24).

10 **Imputación:** 1,1 % solo si el valor catastral se revisó en los últimos 10 años; si no, 2 % (85).